

JUZGADO CIVIL - SEDE SECHURA

EXPEDIENTE : 00100-2023-0-2008-JP-CI-01

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : PANTA RUIZ JOSE FERNANDO

ESPECIALISTA: REYES CHANTA GERONIMO

DEMANDADO : ZAPATA TEMOCHE, JOSE RAUL

DEMANDANTE: NAVARRO PALACIOS, HECTOR DANIEL

RESOLUCIÓN NUMERO: ONCE (11)

Sechura, tres de agostos de dos mil veintiséis. -

AUTO

I. ANTECEDENTES.

1. Por Resolución N° 10, de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiséis, se dispuso convocar a remate electrónico judicial sobre el bien inmueble materia de litis.
2. Mediante escritos N° 484 y 523-2026, presentado por el demandante, mediante el cual solicita que se declare firme y consentida la Resolución N° 10, debiéndose emitir pronunciamiento al respecto.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.

1. Conforme lo dispone el artículo 123 inciso 2 del Código Procesal Civil de aplicación subsidiaria de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada cuando las partes procesales dejan transcurrir los plazos sin presentar recursos impugnatorios.
2. En este orden de ideas, las partes procesales no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra el auto contenido en la Resolución N° 10, de fecha 29 de mayo de 2026, pese a encontrarse debidamente notificados, conforme se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos, habiendo transcurrido en exceso el plazo para apelar. Por tales motivos, se debe declarar firme y consentida la Resolución N° 10.

III. DECISIÓN.

DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la Resolución N° 10, de fecha 29 de Mayo de 2026, EN CONSECUENCIA: **1) CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente: **A) DESCRIPCION:** El inmueble ubicado en Centro Poblado Cercado Urbano de Sechura Mz. 63, Lote 1, Sector Norte del Distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura inscrito en la Partida N° P15114061 del Registro de Propiedad Inmueble de la Unidad Ejecutora N° 07 – Sede Piura, Oficina Registral Piura. **B) Porcentaje del predio a rematar:** El 100 % de las acciones y derechos. **C) Tipo de inmueble:** Casa habitación antigua uso unifamiliar. **2) CONVOCAR AUTOMATICAMENTE al SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base. **3) CARGAS Y GRAVÁMENES:**

3.1.- INSCRIPCION DE HIPOTECA: Inscrito en el Asiento 00003. El propietario José Raúl Zapata Temoche ha constituido hipoteca sobre el predio inscrito, a favor de Héctor Daniel Navarro Palacios, hasta por la suma de S/. 19,000.00 soles. Así consta en la Escritura Pública de constitución de garantía de hipotecaria de fecha con fecha 11 de junio del 2019, ante el Notario Público de Sechura, Abogada Sylvana Arispe

Alburquerque. **4) VALOR DE TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/.105,300.64 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CON 64/100 SOLES)**. **5) PRECIO BASE DEL REMATE:** **5.1.-PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: **S/70,200.43 (SETENTA MIL DOSCIENTOS CON 43/100 SOLES)**. **5.2.-SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/59,670.37 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 43/100 SOLES)**. **5.3.-TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/. 50,719.81 (CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 81/100 SOLES)**. **6) OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y, **b)** Adjuntar el arancel judicial por participación de remate de inmueble. **7) PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nro. 30229 y su reglamento, una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución. **8) FÍJESE por única vez el Cartel en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis** por parte del personal adscrito al juzgado, en forma oportuna y bajo responsabilidad. **NOTIFÍQUESE** con las formalidades de ley.